

법 제 28 조의 8(개인정보의 국외 이전)

① 원칙적 금지 및 예외

개인정보처리자는 개인정보를 국외로 제공(조회되는 경우를 포함한다)·처리위탁·보관(이하 이 절에서 “이전”이라 한다)하여서는 아니 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 개인정보를 국외로 이전할 수 있다.

1. 정보주체로부터 국외 이전에 관한 별도의 동의를 받은 경우
2. 법률, 대한민국을 당사자로 하는 조약 또는 그 밖의 국제협정에 개인정보의 국외 이전에 관한 특별한 규정이 있는 경우
3. 정보주체와의 계약의 체결 및 이행을 위하여 개인정보의 처리위탁·보관이 필요한 경우로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우
 - 가. 동의 시 고지 사항을 개인정보 처리방침에 공개한 경우
 - 나. 전자우편, 서명 등의 방법에 따라 동의 시 고지 사항을 정보주체에게 알린 경우
4. 개인정보를 이전받는 자가 개인정보 보호 인증 등 보호위원회가 정하여 고시하는 인증을 받은 경우로서 다음 각 목의 조치를 모두 한 경우
 - 가. 개인정보 보호에 필요한 안전조치 및 정보주체 권리보장에 필요한 조치
 - 나. 인증받은 사항을 개인정보가 이전되는 국가에서 이행하기 위하여 필요한 조치
5. 개인정보가 이전되는 국가 또는 국제기구의 개인정보 보호체계, 정보주체 권리보장 범위, 피해구제 절차 등이 이 법에 따른 개인정보 보호 수준과 실질적으로 동등한 수준을 갖추었다고 보호위원회가 인정하는 경우

령 제 29 조의 8(개인정보의 국외 이전 인증)

① 보호위원회는 개인정보의 국외 이전에 관한 인증을 고시하려는 경우에는 다음 각 호의 순서에 따른 절차를 모두 거쳐야 한다.

1. 개인정보 보호 인증 전문기관의 평가
2. 개인정보의 국외 이전 분야 전문위원회의 평가
3. 정책협의회의 협의

② 보호위원회는 개인정보의 국외 이전에 관한 인증을 고시할 때에는 5 년의 범위에서 유효 기간을 정하여 고시할 수 있다.

령 제 29 조의 9(국가 등에 대한 개인정보 보호 수준 인정)

① 보호위원회는 국가 또는 국제기구의 개인정보 보호체계, 정보주체 권리보장 범위, 피해구제 절차 등이 법에 따른 개인정보 보호 수준과 실질적으로 동등한 수준을 갖추었다고 인정하려는 경우에는 다음 각 호의 사항을 종합적으로 고려해야 한다.

1. 개인정보 보호체계가 개인정보 보호 원칙에 부합하고, 정보주체의 권리를 충분히 보장하고 있는지 여부
2. 독립적 감독기관이 존재하는지 여부
3. 공공기관 이 법률에 따라 개인정보를 처리하는지 여부 및 이에 대한 피해구제 절차 등 정보주체에 대한 보호수단이 존재하고 실질적으로 보장되는지 여부
4. 정보주체가 쉽게 접근할 수 있는 피해구제 절차가 존재하는지 여부
5. 감독기관이 보호위원회와 정보주체의 권리 보호에 관하여 원활한 상호 협력이 가능한지 여부

② 동의 시 고지 사항

개인정보처리자는 개인정보의 국외이전에 관한 별도의 동의를 받을 때에는 미리 다음 각 호의 사항을 정보주체에게 알려야 한다.

1. 이전되는 개인정보 항목
2. 개인정보가 이전되는 국가, 시기 및 방법
3. 개인정보를 이전받는 자의 성명(법인인 경우에는 그 명칭과 연락처를 말한다)
4. 개인정보를 이전받는 자의 개인정보 이용목적 및 보유·이용 기간
5. 개인정보의 이전을 거부하는 방법, 절차 및 거부의 효과

③ 변경 시 재동의

개인정보처리자는 동의 시 고지 사항 중 어느 하나에 해당하는 사항을 변경하는 경우에는 정보주체에게 알리고 동의를 받아야 한다.

④ 보호조치 의무

개인정보처리자는 개인정보를 국외로 이전하는 경우 국외 이전과 관련한 이 법의 다른 규정, 제 17 조부터 제 19 조까지의 규정 및 제 5 장의 규정을 준수하여야 하고, 대통령령으로 정하는 보호조치를 하여야 한다.

령 제 29 조의 10(개인정보의 국외 이전 시 보호조치 등)

① 개인정보처리자는 개인정보를 국외로 이전하는 경우에는 같은 조 제 4 항에 따라 다음 각 호의 보호조치를 해야 한다.

1. 개인정보 보호를 위한 안전성 확보 조치
2. 개인정보 침해에 대한 고충처리 및 분쟁해결에 관한 조치
3. 그 밖에 정보주체의 개인정보 보호를 위하여 필요한 조치

② 개인정보처리자는 개인정보를 국외로 이전하는 경우에는 보호조치 사항에 관하여 이전받는 자와 미리 협의하고 이를 계약내용 등에 반영해야 한다.

⑤ 위법한 계약 체결 금지

개인정보처리자는 이 법을 위반하는 사항을 내용으로 하는 개인정보의 국외 이전에 관한 계약을 체결하여서는 아니 된다.

표준 개인정보 보호지침

지침 제 28 조의 8(개인정보의 국외 이전)

- **'국외 이전'의 범위:** 개인정보가 국경을 넘어 다른 국가로 이전되는 것으로서, 개인정보처리자가 개인정보가 저장된 정보통신망에 대한 접속을 제 3 자에게 허용하여 제 3 자가 개인정보를 열람할 수 있는 상태에 놓이게 되는 경우('조회되는 경우')도 국외 이전으로 본다.

법 제 28 조의 9(개인정보의 국외 이전 중지 명령)

① 중지 명령권

보호위원회는 개인정보의 국외 이전이 계속되고 있거나 추가적인 국외 이전이 예상되는 경우로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 개인정보처리자에게 개인정보의 국외 이전을 중지할 것을 명할 수 있다.

1. 제 28 조의 8 제 1 항(금지 예외), 제 4 항(보호조치) 또는 제 5 항(위법한 계약 체결 금지)을 위반한 경우
2. 개인정보를 이전받는 자나 개인정보가 이전되는 국가 또는 국제기구가 이 법에 따른 개인정보 보호 수준에 비하여 개인정보를 적정하게 보호하지 아니하여 정보주체에게 피해가 발생하거나 발생할 우려가 현저한 경우

② 이의제기

개인정보처리자는 제 1 항에 따른 국외 이전 중지 명령을 받은 경우에는 명령을 받은 날부터 7 일 이내에 보호위원회에 이의를 제기할 수 있다.

③ 세부 절차

개인정보 국외 이전 중지 명령의 기준, 이의 제기 절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

령 제 29 조의 11(국외 이전 중지 명령의 기준 등)

① 보호위원회는 개인정보의 국외 이전을 중지할 것을 명하려는 경우에는 다음 각 호의 사항을 종합적으로 고려해야 한다.

1. 국외로 이전되었거나 추가적인 국외 이전이 예상되는 개인정보의 유형 및 규모
2. 법 제 28 조의 8 제 1 항, 제 4 항 또는 제 5 항 위반의 중대성

3. 정보주체에게 발생하거나 발생할 우려가 있는 피해가 중대하거나 회복하기 어려운 피해인지 여부
4. 국외 이전의 중지를 명하는 것이 중지를 명하지 않는 것보다 명백히 정보주체에게 이익이 되는지 여부
5. 시정 조치를 통해 개인정보의 보호 및 침해 방지가 가능한지 여부
6. 개인정보를 이전받는 자나 개인정보가 이전되는 국가 등이 정보주체의 피해구제를 위한 실효적인 수단을 갖추고 있는지 여부
7. 중대한 개인정보 침해가 발생하는 등 개인정보를 적정하게 보호하기 어렵다고 인정할 만한 사유가 존재하는지 여부

령 제 29 조의 12(국외 이전 중지 명령에 대한 이의 제기)

- ① 개인정보의 국외 이전 중지 명령에 대한 이의를 제기하려는 자는 국외 이전 중지 명령을 받은 날부터 7 일 이내에 보호위원회가 정하는 이의신청서에 이의신청 사유를 증명할 수 있는 서류를 첨부하여 보호위원회에 제출해야 한다.
- ② 보호위원회는 이의신청서를 제출받은 날부터 30 일 이내에 그 처리결과를 해당 개인정보처리자에게 문서로 알려야 한다.

법 제 28 조의 10(상호주의)

개인정보의 국외 이전을 제한하는 국가의 개인정보처리자에 대해서는 해당 국가의 수준에 상응하는 제한을 할 수 있다. 다만, 조약 또는 그 밖의 국제협정의 이행에 필요한 경우에는

그러하지 아니하다.

법 제 28 조의 11(준용규정)

개인정보를 이전받은 자가 해당 개인정보를 제 3 국으로 이전하는 경우(2 중 이전)에 관하여는 개인정보의 국외 이전에 대한 법을 똑같이 적용한다.